

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 946/2539
กรมอาชีวศึกษา
นาย โสภณ ศรีศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 420

จำเลยได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรยามกับส. โดยมีหน้าที่ร่วมกันดูแลความเรียบร้อย
ในบริเวณวิทยาลัยทั้งหมดแม้ว่าจะมีการตกลงแบ่งหน้าที่กันเองโดยให้จำเลยประจำ
อยู่ที่ป้อมยามหน้าประตูแต่ขณะเกิดเหตุจำเลยไปยืนคุยอยู่กับส. บริเวณรูปปั้นพระ
วิษณุซึ่งอยู่ในวิทยาลัยก็ถือว่าจำเลยได้ตรวจความเรียบร้อยในบริเวณวิทยาลัยอยู่
มิใช่เป็นการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่อันจะถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อและ
คนร้ายได้ข่ว่างก่อนหนีจากภายนอกรั้วเข้าไปถูกระงับของศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
ภายในวิทยาลัยเสียหายแม้จำเลยจะประจำอยู่ในป้อมยามโดยไม่เคลื่อนไปที่ใดก็ไม่
สามารถจะป้องกันความเสียหายจากการกระทำของคนร้ายได้จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของโจทก์ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2532 เวลา 23.35 นาฬิกาจำเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยปล่อยให้
ประตูประตูไม่อยู่ประจำป้อมยามบริเวณหน้าประตูเข้าออกของวิทยาลัยทั้งมิได้ปิด
ประตูเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้าไปในบริเวณวิทยาลัยเป็นเหตุให้คนร้ายบุกรุกเข้าไปใน

บริเวณวิทยาลัยแล้วใช้ก้อนหินขว้างปากระจกอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพซึ่งเป็นทรัพย์สินของโจทก์ ทำให้กระจกผ่นและกระจกตู้แสดงสินค้าภายในอาคารแตกเสียหายคิดเป็นเงิน 4,600 บาท ซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์เพ่งทราบถึงเหตุละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2533 ขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน 4,600 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จโดยคิดเป็นดอกเบี้ยก่อนฟ้องเป็นเงิน 690 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม โดยจำเลยปิดประตูของวิทยาลัยและอยู่ประจำป้อมยามหน้าประตูเข้าออกตลอดเวลา เหตุละเมิดเกิดจากบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เข้ามาในบริเวณวิทยาลัยแต่ใช้วัตถุแข็งขว้างปาเข้ามาจนเป็นเหตุให้กระจกแตก อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่จำเลยไม่อาจป้องกันได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า จำเลยปฏิบัติหน้าที่เวรยามร่วมกับนายสุทิน อีสอน โดยมีหน้าที่ร่วมกันดูแลความเรียบร้อยในวิทยาลัยทั้งหมด แต่ขณะเกิดเหตุจำเลยไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำป้อมยามประตูรั้วของวิทยาลัยตามที่แบ่งหน้าที่กับนายสุทินจำเลยยืนคุยกับนายสุทินบริเวณรูปปั้นพระวิษณุประจำวิทยาลัยถือว่าจำเลยละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้ว เห็นว่า จำเลยได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับนายสุทินแล้ว

แม้ว่าจะมีการตกลงแบ่งหน้าที่กันเองโดยให้จำเลยประจำอยู่ที่ป้อมยามหน้าประตู แต่
ขณะเกิดเหตุจำเลยไปยืนคุยอยู่กับนายสุทินบริเวณรูปปั้นพระวิชฌ์ซึ่งอยู่ในวิทยาลัย
ถือได้ว่าจำเลยได้ตรวจความเรียบร้อยในบริเวณวิทยาลัยอยู่ มิใช่เป็นการละเลยใน
การปฏิบัติหน้าที่อันจะถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อ ทั้งข้อเท็จจริงปรากฏว่า
คนร้ายได้ขว้างก้อนหินจากภายนอกรั้วเข้าไปถูกกระจกของศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
ภายในวิทยาลัยเสียหาย แม้จำเลยจะประจำอยู่ในป้อมยามโดยไม่เคลื่อนไปที่ใด ก็ไม่
สามารถจะป้องกันความเสียหายจากการกระทำของคนร้ายได้ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ดุสิต เพชรปลุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>